

건강보험심사평가원 상임감사

시정요구 및 권고

제 목 치료재료 불공정거래행위 신고센터 접수관리 미흡

관 계 부 서 급여등재실

내 용

1. 업무개요

급여등재실은 「의약품 및 치료재료 불공정거래행위 신고센터 운영지침」(이하 “신고센터 운영지침”이라 한다) 제3조에 따라 치료재료 관련 불공정거래행위¹⁾(이하 “불공정거래행위”라 한다)에 관하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

신고센터 운영지침 제6조에 따르면 인터넷·우편·팩스 등으로 불공정거래행위 신고서(이하 “신고서”라 한다)가 제출된 경우 신고내용요약서를 작성하여 불공정거래행위방지책임관²⁾에게 보고하고, 불공정거래행위접수·처리대장에 기록·관리 하도록 되어 있다.

그리고 신고센터 운영지침 제8조에 따르면 불공정거래행위 신고의 접수, 조사 등의 업무를 처리하였거나 처리 중인 임직원은 신고 관련자의 인적사항·증거 자료, 그 밖의 신고와 관련된 사항에 대한 비밀보호를 하도록 되어 있다.

한편 「개인정보 보호법 시행령」 제30조에는 개인정보에 대한 접근 통제 및 권한을 제한하도록 되어 있으며, 「기록물관리 업무 매뉴얼」에는 개인정보가

1) 「의료법」 제23조의5에 따른 부당한 경제적 이익 등의 취득 행위 및 「의료기기법」 제13조제3항, 제18조제2항에 따라 경제적 이익 등을 제공하는 행위

2) 치료재료 불공정거래행위의 경우 치료재료 사후관리 업무 담당 부서의 장(現 급여등재실장)

포함된 문서는 ‘열람등급 1등급(결재선 열람)’으로 설정하도록 되어 있다.

따라서 불공정거래행위 업무 처리 시 신고자료 및 신고내용에 대한 보안처리를 하는 등 불공정거래행위 관련 비밀보호 및 관련 자료가 유출되지 않도록 주의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

급여등재실은 불공정거래행위 신고가 인터넷 홈페이지(www.hira.or.kr)를 통하여 신고³⁾된 경우 비즈넷시스템⁴⁾으로 신고 및 처리내용을 작성한 후 전자결재 연동하여 신고내용요약서를 간이기안문⁵⁾으로 생성·처리하고 있으며 신고내용요약서에는 신고자 이름 및 불공정거래행위 관련한 내용이 포함되어 있고 신고자가 제출한 진료비영수증이 첨부되는 등 개인정보를 포함하는 사례가 있어 신고센터 운영지침에 따라 반드시 보안처리를 하여야 하나, 간이문서에는 ‘열람등급 1등급(결재선 열람)’ 설정하는 기능이 없어 간이문서로 작성된 신고내용요약서의 비밀보호가 취약할 수밖에 없다.

또한 인터넷 이외의 방법으로 불공정거래행위 신고가 된 경우 신고서를 비전자 문서⁶⁾로 등록·접수하면서 보안문서 설정을 하지 않고 있고, 신고서 접수 후 처리하는 신고내용요약서도 간이기안문으로 작성·처리하고 있다.

그 결과 신고서의 내용이 담당·처리자 이외에도 열람이 가능하여 신고자정보, 증거자료 등이 보호되지 못할 우려가 있다.

3) 신고경로: 홈페이지 > 국민소통 > 신고센터 > 불공정신고 > 치료재료 불공정신고

4) 확인경로: 비즈넷 > 대국민포털관리 > 인터넷업무서비스 > 의약품치료재료불공정거래신고

5) 간이기안문: 내부결재문서 및 대내문서에만 사용하는 서식으로 열람등급 설정 기능 없음

6) 비전자문서: 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성·저장되지 않은 문서

관계부서 의견 치료재료 불공정거래행위 신고내용 대부분이 보안 처리가 불필요한 내용으로, 접수등록 전자문서에는 신고내용·이름만 처리하여 보안설정에 대한 필요성을 인지하지 못하였으며, 간이기안문은 시스템 연동으로 자동 생성되어 사용하였던 부분이었으나, 신고내용에 대한 개인정보보호·비밀보호 취약점이 확인되어 간이기안문으로 연동 시스템 개선방안을 강구하고 비전자문서 및 관련 간이기안문 등에도 보안설정을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 개발상임이사는

- ① 치료재료 불공정거래행위 신고자의 개인정보 및 신고내용 등에 대한 비밀보호를 강화하는 방안을 마련하시고,**(권고)**
- ② 보안조치 없이 비전자문서로 등록된 치료재료 불공정거래행위 신고서를 보안 문서로 설정하시기 바라며,
- ③ 앞으로 치료재료 불공정거래행위 신고센터 운영 시 신고자의 개인정보 및 신고내용 등에 대한 비밀이 보호되도록 관련 업무를 철저히 하시고,
- ④ 관련부에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.**(시정)**